

עין משפט
גזר מצוה

נא א מיי פייא מהל' חשות הלכה יכ יג טושיע אה"ע סימן סח סעיף ג וטעף ו'.



תורה אור השלם

1. ואת עשרת הדיציי הקבל האלה תביא לשר האלק ואת אחיך תפקד לשלום ואת ערבתם תקח: שמואל א י' יח



מוסף רש"י

גט כריתות כותב לאשתו. על תנאי, שאם ימות תהא מגורשת מעכשיו, ופעמים שהא טרוד בלאתו וסולחו מן המלחמה (שבת נו.). מן המעשרים שיהא בינו דבריהם המעורבין בינו לבניה. היינו קדושין, תקח, תבטל ע"י גט שתביא להם מן המלחמה (שם.). בתולה נשאת ליום הרביעי. תקנת חכמים היא שמשא נרביעי בשבת (ועי' ב.).

ט:

כל היוצא למלחמת בית דוד גט כריתות כותב לאשתו. פי' בקונטרס שאם ימות במלחמה יהא גט משעת כתיבתו וקשה לר"ת דא"כ מאי כל היוצא אם לא מהני אלא למי שאין לו בנים ויש לו יצם ועוד דתנן במי שאחזו (גיטין עג. ושם) מה היא בלחות הימים רבי יהודה אומר הרי היא כאשת איש לכל דבריה וקאי אמאי דקמי לעיל מינה הרי זה גיטך מהיום אם ממי וכן משמע בתוספתא אלמא אע"ג דלומר מהיום הויא אשת איש גמורה כדמפרש בגמרא בלומר מעת שאני בעולם פירוש דהאי דלמר מהיום לא שיחול מיד אלא דעמו שיחול שעה אחת קודם מיתמו דהיינו מעת שהא בעולם ולא אמר מהיום אלא למעוטי לאחר מיתה כלומר מלמות יום שאני בעולם יהא גט ומיהו יס לחלק בין מהיום לפירש בדהיא שיחול משעת כתיבה דע"כ משעת כתיבה קאמר שיהא גט ועוד נראה דאפי' אמר מהיום יס ליישז פי' הקונטרס דלאו דוקא פירש שאם ימות במלחמה אלא היו מתמים אם לא יחזור מן המלחמה ואגב ריהטיה נקט בקונטרס אם ימות דקתם מי שאינו חוזר מן המלחמה אינו חוזר לפי שמת אלא ה"ה אם נשבה והשתא מהיום דהכא אין שייך לומר מעת שאני בעולם כההוא דמי שאחזו אלא מהיום מיום כתיבה קאמר ואם תאמר והרי חוזר אוריה ונתבטל הגט ויש לומר כסוף המלחמה והרי לא חוזר לבסוף וניחא לפירוש זה הא דלמרין בפרק הזהב (ב"מ נט. ושם) נוח לו לאדם שיבעול ספק אשת איש ואל יליצין פני חבריו ברבים ומפיק ליה מהאי מעשה דבת שבע דספק אשת איש הווי דללמא יחזור מן המלחמה ור"ת מפרש כותב גט כריתות לגמרי בלא שום תנאי ולפי' קשה אמאי קרי לה ספק אשת איש הא הווי גרושה גמורה ואר"ת דקרי לה ספק אשת איש לפי שהיו מגרשין בצינעא שלא יהא נודע ויקפצו עליהם בני אדם לקדשם ולפי' הקונטרס קשה קצת איך בא עליה למה לא היה ירא שמת יחזור: **א' למיבת לה בתובה ב'**. משמע אם היה בא לב"ד היה נאמן להפסידה כתובתה אע"פ שלאוסרה עליו לא היה נאמן משום דאית לן למימר דשמת אינו בקי בפתח פתוח ואוקמה בחזקת היתר אבל מ"מ כתובתה הפסידה אע"פ שיש לנו לומר שהוא טועה בפתח כתובתה והא הוה " ספק ספיקא ספק אי הוא בקי בפתח פתוח אם לאו ואם תמצא לומר פתח פתוח הוה ספק בלזנום ספק בצינן דאפי' אשת כהן בלזנום לא מפסדה כתובתה ואין לומר דאפי' בספק ספיקא נאנסת והוא אומר לא כי אלא עד שלא ארסמין נאנסת והיה מקמי מקח טעות ואיכא מאן דמפרש לקמן (דף יב:) גבי משארסמין נאנסתי והוא אומר לא כי אלא עד שלא ארסמין נאנסת והיה מקמי מקח טעות ואיכא מאן דמפרש לקמן (דף יא:) מקח טעות ממאחיס אבל מנה אית לה אלמא משום דבלאותו מנה היו ספק ספיקא לא מפסדה דספק קודם שנתארסה ספק אחר שנתארסה ואם תמצא לומר אחר שנתארסה אימור בלזנום הוה דאי אמרת דאפי' בספק ספיקא נאנסת אמתא אית לה אפי' מנה וי"ל דלא חשיב ספק ספיקא כהאי גוונא משום דהאי ספיקא שמת בלזנום היה לא חשיב ספיקא גמורה למיבת לה כתובה דאימור קודם שנתארסה נאנסת והשתא אמי שפיר הא דתנן במתני' (לקמן דף יא.) היא אומרת מוכת עץ אני והוא אומר לא כי אלא דרוסת אשת את וקאמר ר' יהושע שאינה נאנסת ומפסדת כתובתה אי לר' יוחנן מנה אי לר' אלעזר ולא כלום ואע"ג דהוי ספק ספיקא ספק מוכת עץ ויש לה כתובה ואפי' אם תמצא לומר דרוסת אשת אימור תחתיו נאנסה ונסתחפה שדהו ויש לה כתובה אלא ודאי ספק בלזנום לא חשיב ספק " דאימור קודם שנתארסה נאנסה ועוד אומר רבינו יצחק דמוכת עץ לא שכיח דהא דלמרין (לקמן לו:) כולוה נמי בחזוטי מייחבטן היינו אליבא דר"ג אבל רבי יהושע שמעינן דלית ליה טעמא דמייחבטן דקאמר התם (לקמן לו.) חרשת ושוטה יש להן טענת בתולין והיינו משום דס"ל דכבטא לא שכיחא: **בא' לאו דקא טעיין טענת פתח פתוח.** נראה לפרש דקס"ד דבטענת דמים "ליכא למיחש לאיקורי דעתא דכיון דליכא דם לבו נוקפו ואין מתקרב אבל בפתח פתוח איכא למיחש שמת יתקרב: **גאמין להפסידה בתובתה.** אור"י דשמואל מודה שפיר דנאמן לאוסרה עליו ולהפסידה כתובתה אינטיריך ליה לאשמעינן דלא תימא דלא יהא נאמן אע"ג דקים ליה בפתח פתוח דנימא במזיד משקר להפסידה כתובתה ור"א נמי מני סבר דנאמן להפסידה ונקט לאוסרה לרבותא וכ"ש דנאמן להפסיד כתובתה כדמוכח הסוגיא דלעיל וומיהו בירושלמי משמע דלר"א אינו נאמן להפסיד כתובתה]: **אבר' בגדי' בצי טעיין.** וא"ת מנא ליה דלמא ביהודה נאמנת לומר שבא עליה באירוסין ולא בגליל אבל כשטוענת בתולה הייתי בגליל נמי מהיימנא וי"ל דמשמע ליה אינו יכול לטעון טענת בתולים בכל ענין בין שאומרת שבא עליה מן האירוסין בין שאומרת פתח נעול מצא דביהודה נאמנת במגו דאי בעיא אמרה באירוסין בא עליה ולא בגליל דליכא מגו אבל קשה דמייתי מדיוקא והוה ליה לאתויי מרישא דקמני (לקמן דף י:) בתולה אלמנה מן האירוסין כו' ויש להן טענת בתולין וע"כ לענין כתובה איירי בלאוסרה עליו אפילו מן הנשואין נמי יש לה טענת בתולין כיון דכנסה בחזקת בתולה כדמוכח לקמן (דף יב:) דפריך וניחוש שמת תחתיו זינתה: **בא' לאו דקא טעיין טענת פתח פתוח.** וביהודה אע"ג דאיכא חזקה לא מהימן כדפי' בקונטרס א"ג כיון דמתייחד עמה ודאי בא עליה דלא מוקי איניש אנפשיה ואע"ג דגבי יצמה אמרינן (בימות דף קא:) דעד לי' יום מוקי אנפשיה רוב פעמים לא מוקי אנפשיה אפי' שעה אחת דעל דעת כן מתייחד " [עמח] ואיתרע חזקה: **לא דקא טעיין טענת דמים.** דהויא טענה ברורה מדאין סדיינן מלוכלכים בדם ונראה דבטענת פתח פתוח וטענת דמים דשמעמין איירי שהיא טוענת שהוא בא עליה באירוסין או אומרת בתולה הייתי וא"ת ונהיימנא לדידה במגו דאי בעיא אמרה משארסמין נאנסתי דנאמנת לר"ג דפסקינן לקמן (דף יב:) כוותיה וי"ל דאינה מודה בצינן דכאן שזכעלה מאחר ועוד דאין זה מגו דמייסכלא נפשה מכהונה אבל קשה דליהמנה במגו דאי בעיא אמרה מוכת עץ אני אפי' לרצנן דלקמן (דף יא:) דלמרי מוכת עץ כתובתה מנה דאין זה מגו דאינה רוצה להפסיד כלום מכתובתה מ"מ נאמנת במגו דאי בעיא אמרה מוכת עץ אני תחתין ונסתחפה שדהו לכך נראה דהוי מגו במקום חזקה דאין אדם טורח בסעודה ומפסידה אע"ג דבעי' היא בפ"ק דבבא בתרא (דף ה: ושם) אי אמרינן מגו במקום חזקה או לא שמת חזקה דהכא עדיפא ואי לא אמרינן מגו להוציא אחי נמי שפיר:

בתולה נשאת פרק ראשון בתובות

גט כריתוס **כותב לאשמו.** שאם ימות במלחמה יהא גט מיום כתיבתו והרי מת אוריה במלחמה: **דכתיב.** במלחמת שאלו ואת אחיך כו' ודוד למד משי אציו להנהיג שאף היוצאין למלחמותיו עושין כן: **דברים המעורבים בינו לבינה.** אלו קדושין: **ספק.** מטול מציניהם על ידי גט: **אף אגן נמי תנינא.** דטוען פתח פתוח מלאתי אסרה עליו ולא אמרינן לא קים ליה: **איקרורי דעסא.** עד שני בשבת הבאה: **ולמאי.** קפדי רצנן אי מקררא דעתיה: **ניסיב לה.** מה לנו להפסידה והרי הוא נותן מדעת: **אלא לאו לאוסרה.** הוא דקפדינן שלא יקרב דעמו ויקיים את האסורה לו. אלמא כי אחי וטעיין אסרינן לה עליה: **טענת דמים.** דטענה מזכורת היא וליכא למימר לא קים ליה אלא בפתח פתוח אימא לך לא קים ליה: **להפסידה כתובתה.** על פי עצמו. וטעמא לקמין מפרש חזקה אין אדם טורח בסעודה ומפסידה: **האכול אכל חמיו.** בימים שבין אירוסין לנשואין: **אין יכול לטעון טענת בתולים.** כשתכנס לתופה: **פניו שמטייחד עמה.** ביהודה היו מייחדין אותם כדי שיהא לבו גס בה: **ביהודה אמאי לא.** האומר פשיטא לי שלא באתי אליה והא ודאי מאחר זינתה" שזיה עליה חתיכה דליסורא מה לי גליל מה לי יהודה: **אלא לאו עליה באירוסין ובגליל מני טעיין דהא לא נתייחד: מאי לאו דקטעינ טענת פתח פתוח מלאתי.** דאע"ג דאין עדים בדבר זה ולא טענה מוכחת אלא עליה סמכין דלמרין אי לאו דקושטא הוא לא היה מפסיד סעודתו ואם היה שונאה מתחלה היה מגרשה ולא טרח בסעודת נשואין. ומיהו ביהודה לא מהימן שמת בעל בימי אירוסין ושכח או הערה זה מתוך חבתה ולא ידע ששיבר בתוליה: **לא דקא טעיין טענת דמים.** לעולם אימא לך בדבר שאינו יכול לזכרו אינו נאמן להפסיד כתובתה דיוקא דמתני' דדייקינן הא בגליל מני טעיין דטעינ טענת דמים וכגון שהיו להם שושבינים שמשמשו אותן ולא נעשית אונאה בדבר ולא ראה וליבד וטענה ברורה היא: **חכמים**

להפסידה **כתובתה.** וביהודה לא מפסידה על פיו דלמרין הוא בא עליה באירוסין ובגליל מני טעיין דהא לא נתייחד: **מאי לאו דקטעינ טענת פתח פתוח מלאתי.** דאע"ג דאין עדים בדבר זה ולא טענה מוכחת אלא עליה סמכין דלמרין אי לאו דקושטא הוא לא היה מפסיד סעודתו ואם היה שונאה מתחלה היה מגרשה ולא טרח בסעודת נשואין. ומיהו ביהודה לא מהימן שמת בעל בימי אירוסין ושכח או הערה זה מתוך חבתה ולא ידע ששיבר בתוליה: **לא דקא טעיין טענת דמים.** לעולם אימא לך בדבר שאינו יכול לזכרו אינו נאמן להפסיד כתובתה דיוקא דמתני' דדייקינן הא בגליל מני טעיין דטעינ טענת דמים וכגון שהיו להם שושבינים שמשמשו אותן ולא נעשית אונאה בדבר ולא ראה וליבד וטענה ברורה היא: **חכמים**

להפסידה **דאית לן למימר** אוקי ממונא בחזקת מריה וקשה דלמאי נפסידה כתובתה והא הוה " ספק ספיקא ספק אי הוא בקי בפתח פתוח אם לאו ואם תמצא לומר פתח פתוח הוה ספק בלזנום ספק בצינן דאפי' אשת כהן בלזנום לא מפסדה כתובתה ואין לומר דאפי' בספק ספיקא נאנסת והוא אומר לא כי אלא עד שלא ארסמין נאנסת והיה מקמי מקח טעות ואיכא מאן דמפרש לקמן (דף יב:) גבי משארסמין נאנסתי והוא אומר לא כי אלא עד שלא ארסמין נאנסת והיה מקמי מקח טעות ואיכא מאן דמפרש לקמן (דף יא:) מקח טעות ממאחיס אבל מנה אית לה אלמא משום דבלאותו מנה היו ספק ספיקא לא מפסדה דספק קודם שנתארסה ספק אחר שנתארסה ואם תמצא לומר אחר שנתארסה אימור בלזנום הוה דאי אמרת דאפי' בספק ספיקא נאנסת אמתא אית לה אפי' מנה וי"ל דלא חשיב ספק ספיקא כהאי גוונא משום דהאי ספיקא שמת בלזנום היה לא חשיב ספיקא גמורה למיבת לה כתובה דאימור קודם שנתארסה נאנסת והשתא אמי שפיר הא דתנן במתני' (לקמן דף יא.) היא אומרת מוכת עץ אני והוא אומר לא כי אלא דרוסת אשת את וקאמר ר' יהושע שאינה נאנסת ומפסדת כתובתה אי לר' יוחנן מנה אי לר' אלעזר ולא כלום ואע"ג דהוי ספק ספיקא ספק מוכת עץ ויש לה כתובה ואפי' אם תמצא לומר דרוסת אשת אימור תחתיו נאנסה ונסתחפה שדהו ויש לה כתובה אלא ודאי ספק בלזנום לא חשיב ספק " דאימור קודם שנתארסה נאנסה ועוד אומר רבינו יצחק דמוכת עץ לא שכיח דהא דלמרין (לקמן לו:) כולוה נמי בחזוטי מייחבטן היינו אליבא דר"ג אבל רבי יהושע שמעינן דלית ליה טעמא דמייחבטן דקאמר התם (לקמן לו.) חרשת ושוטה יש להן טענת בתולין והיינו משום דס"ל דכבטא לא שכיחא: **בא' לאו דקא טעיין טענת פתח פתוח.** נראה לפרש דקס"ד דבטענת דמים "ליכא למיחש לאיקורי דעתא דכיון דליכא דם לבו נוקפו ואין מתקרב אבל בפתח פתוח איכא למיחש שמת יתקרב: **גאמין להפסידה בתובתה.** אור"י דשמואל מודה שפיר דנאמן לאוסרה עליו ולהפסידה כתובתה אינטיריך ליה לאשמעינן דלא תימא דלא יהא נאמן אע"ג דקים ליה בפתח פתוח דנימא במזיד משקר להפסידה כתובתה ור"א נמי מני סבר דנאמן להפסידה ונקט לאוסרה לרבותא וכ"ש דנאמן להפסיד כתובתה כדמוכח הסוגיא דלעיל וומיהו בירושלמי משמע דלר"א אינו נאמן להפסיד כתובתה]: **אבר' בגדי' בצי טעיין.** וא"ת מנא ליה דלמא ביהודה נאמנת לומר שבא עליה באירוסין ולא בגליל אבל כשטוענת בתולה הייתי בגליל נמי מהיימנא וי"ל דמשמע ליה אינו יכול לטעון טענת בתולים בכל ענין בין שאומרת שבא עליה מן האירוסין בין שאומרת פתח נעול מצא דביהודה נאמנת במגו דאי בעיא אמרה באירוסין בא עליה ולא בגליל דליכא מגו אבל קשה דמייתי מדיוקא והוה ליה לאתויי מרישא דקמני (לקמן דף י:) בתולה אלמנה מן האירוסין כו' ויש להן טענת בתולין וע"כ לענין כתובה איירי בלאוסרה עליו אפילו מן הנשואין נמי יש לה טענת בתולין כיון דכנסה בחזקת בתולה כדמוכח לקמן (דף יב:) דפריך וניחוש שמת תחתיו זינתה: **בא' לאו דקא טעיין טענת פתח פתוח.** וביהודה אע"ג דאיכא חזקה לא מהימן כדפי' בקונטרס א"ג כיון דמתייחד עמה ודאי בא עליה דלא מוקי איניש אנפשיה ואע"ג דגבי יצמה אמרינן (בימות דף קא:) דעד לי' יום מוקי אנפשיה רוב פעמים לא מוקי אנפשיה אפי' שעה אחת דעל דעת כן מתייחד " [עמח] ואיתרע חזקה: **לא דקא טעיין טענת דמים.** דהויא טענה ברורה מדאין סדיינן מלוכלכים בדם ונראה דבטענת פתח פתוח וטענת דמים דשמעמין איירי שהיא טוענת שהוא בא עליה באירוסין או אומרת בתולה הייתי וא"ת ונהיימנא לדידה במגו דאי בעיא אמרה משארסמין נאנסתי דנאמנת לר"ג דפסקינן לקמן (דף יב:) כוותיה וי"ל דאינה מודה בצינן דכאן שזכעלה מאחר ועוד דאין זה מגו דמייסכלא נפשה מכהונה אבל קשה דליהמנה במגו דאי בעיא אמרה מוכת עץ אני אפי' לרצנן דלקמן (דף יא:) דלמרי מוכת עץ כתובתה מנה דאין זה מגו דאינה רוצה להפסיד כלום מכתובתה מ"מ נאמנת במגו דאי בעיא אמרה מוכת עץ אני תחתין ונסתחפה שדהו לכך נראה דהוי מגו במקום חזקה דאין אדם טורח בסעודה ומפסידה אע"ג דבעי' היא בפ"ק דבבא בתרא (דף ה: ושם) אי אמרינן מגו במקום חזקה או לא שמת חזקה דהכא עדיפא ואי לא אמרינן מגו להוציא אחי נמי שפיר:

אמר

מסורת הש"ס

א) שבת נו. ב) ג' ונעיל ב.).
ג) לקמן יב. ד) ודטענת דמים מתקביר כשתייחד עמה אם היו אז דמים בשעת תשמיש היתה מרצה לנציה ולאמה או לפעלה כדי שלא יהא לו לב עליה כששאלה וס"ד דטענת דמים אף ביהודה יכול לטעון אכל בפתח אינה מכרת אם פתחה נעול או לא ואינה מגדת והשתא אחי שפיר דלא פריך מרישא דכפשיטות איכא לאוקמי בטענת דמים. ת"י עה"ג. וכתוב' הרשב"א מנחמי דפי' דבטענת דמים ביהודה נמי ס"ד דמהימן דליכא למימר שכן דאם אימת דהוה דם כשתייחד עמה לא היה שוכח אכל בפתח פתוח איכא למימר דלא אסיק אדעתיה וא"ת מ"מ אם אס אימת דפתח לה פתח היו דם וי"ל דלפשר למיפתח פתח בלא דם ולפי' ר"ח איכא לאוקמי בנזוגת שגלו דמיה שפתח פתחה ולאו אדעתיה כיון דליכא דם ובכל בתולה אפשר לפתוחה בלא דם כשמואלא מיהו האס דשמואלא נמי משמע דפתחה נעול מדאין ריהא נדקא ושמת יש לומר דמתחת דם נמי אין ריהא נדקא. ע"כ. ב) דף יא. א) כב"א: שויענה, א) תנ"י עה"ג וי"מ דהכא לא חשיב ספק ספיקא דאין יעולין להתפקד ולומר בירשא ספק בלזנום ספק בצינן דאפי' אשת כהן בלזנום לא מפסדה כתובתה ואין לומר דאפי' בספק ספיקא נאנסת והוא אומר לא כי אלא עד שלא ארסמין נאנסת והיה מקמי מקח טעות ואיכא מאן דמפרש לקמן (דף יב:) גבי משארסמין נאנסתי והוא אומר לא כי אלא עד שלא ארסמין נאנסת והיה מקמי מקח טעות ואיכא מאן דמפרש לקמן (דף יא:) מקח טעות ממאחיס אבל מנה אית לה אלמא משום דבלאותו מנה היו ספק ספיקא לא מפסדה דספק קודם שנתארסה ספק אחר שנתארסה ואם תמצא לומר אחר שנתארסה אימור בלזנום הוה דאי אמרת דאפי' בספק ספיקא נאנסת אמתא אית לה אפי' מנה וי"ל דלא חשיב ספק ספיקא כהאי גוונא משום דהאי ספיקא שמת בלזנום היה לא חשיב ספיקא גמורה למיבת לה כתובה דאימור קודם שנתארסה נאנסת והשתא אמי שפיר הא דתנן במתני' (לקמן דף יא.) היא אומרת מוכת עץ אני והוא אומר לא כי אלא דרוסת אשת את וקאמר ר' יהושע שאינה נאנסת ומפסדת כתובתה אי לר' יוחנן מנה אי לר' אלעזר ולא כלום ואע"ג דהוי ספק ספיקא ספק מוכת עץ ויש לה כתובה ואפי' אם תמצא לומר דרוסת אשת אימור תחתיו נאנסה ונסתחפה שדהו ויש לה כתובה אלא ודאי ספק בלזנום לא חשיב ספק " דאימור קודם שנתארסה נאנסה ועוד אומר רבינו יצחק דמוכת עץ לא שכיח דהא דלמרין (לקמן לו:) כולוה נמי בחזוטי מייחבטן היינו אליבא דר"ג אבל רבי יהושע שמעינן דלית ליה טעמא דמייחבטן דקאמר התם (לקמן לו.) חרשת ושוטה יש להן טענת בתולין והיינו משום דס"ל דכבטא לא שכיחא: **בא' לאו דקא טעיין טענת פתח פתוח.** נראה לפרש דקס"ד דבטענת דמים "ליכא למיחש לאיקורי דעתא דכיון דליכא דם לבו נוקפו ואין מתקרב אבל בפתח פתוח איכא למיחש שמת יתקרב: **גאמין להפסידה בתובתה.** אור"י דשמואל מודה שפיר דנאמן לאוסרה עליו ולהפסידה כתובתה אינטיריך ליה לאשמעינן דלא תימא דלא יהא נאמן אע"ג דקים ליה בפתח פתוח דנימא במזיד משקר להפסידה כתובתה ור"א נמי מני סבר דנאמן להפסידה ונקט לאוסרה לרבותא וכ"ש דנאמן להפסיד כתובתה כדמוכח הסוגיא דלעיל וומיהו בירושלמי משמע דלר"א אינו נאמן להפסיד כתובתה]: **אבר' בגדי' בצי טעיין.** וא"ת מנא ליה דלמא ביהודה נאמנת לומר שבא עליה באירוסין ולא בגליל אבל כשטוענת בתולה הייתי בגליל נמי מהיימנא וי"ל דמשמע ליה אינו יכול לטעון טענת בתולים בכל ענין בין שאומרת שבא עליה מן האירוסין בין שאומרת פתח נעול מצא דביהודה נאמנת במגו דאי בעיא אמרה באירוסין בא עליה ולא בגליל דליכא מגו אבל קשה דמייתי מדיוקא והוה ליה לאתויי מרישא דקמני (לקמן דף י:) בתולה אלמנה מן האירוסין כו' ויש להן טענת בתולין וע"כ לענין כתובה איירי בלאוסרה עליו אפילו מן הנשואין נמי יש לה טענת בתולין כיון דכנסה בחזקת בתולה כדמוכח לקמן (דף יב:) דפריך וניחוש שמת תחתיו זינתה: **בא' לאו דקא טעיין טענת פתח פתוח.** וביהודה אע"ג דאיכא חזקה לא מהימן כדפי' בקונטרס א"ג כיון דמתייחד עמה ודאי בא עליה דלא מוקי איניש אנפשיה ואע"ג דגבי יצמה אמרינן (בימות דף קא:) דעד לי' יום מוקי אנפשיה רוב פעמים לא מוקי אנפשיה אפי' שעה אחת דעל דעת כן מתייחד " [עמח] ואיתרע חזקה: **לא דקא טעיין טענת דמים.** דהויא טענה ברורה מדאין סדיינן מלוכלכים בדם ונראה דבטענת פתח פתוח וטענת דמים דשמעמין איירי שהיא טוענת שהוא בא עליה באירוסין או אומרת בתולה הייתי וא"ת ונהיימנא לדידה במגו דאי בעיא אמרה משארסמין נאנסתי דנאמנת לר"ג דפסקינן לקמן (דף יב:) כוותיה וי"ל דאינה מודה בצינן דכאן שזכעלה מאחר ועוד דאין זה מגו דמייסכלא נפשה מכהונה אבל קשה דליהמנה במגו דאי בעיא אמרה מוכת עץ אני אפי' לרצנן דלקמן (דף יא:) דלמרי מוכת עץ כתובתה מנה דאין זה מגו דאינה רוצה להפסיד כלום מכתובתה מ"מ נאמנת במגו דאי בעיא אמרה מוכת עץ אני תחתין ונסתחפה שדהו לכך נראה דהוי מגו במקום חזקה דאין אדם טורח בסעודה ומפסידה אע"ג דבעי' היא בפ"ק דבבא בתרא (דף ה: ושם) אי אמרינן מגו במקום חזקה או לא שמת חזקה דהכא עדיפא ואי לא אמרינן מגו להוציא אחי נמי שפיר:

אמר